

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1975/2532

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
นายพิสิษฐ์ หล่อเสถียร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 296

เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแล้ว เมื่อจำเลยเห็นว่าราคาที่ขายต่ำกว่าราคาประเมินและราคาในท้องตลาดมากทำให้จำเลยเสียหาย เท่ากับเป็นการกล่าวอ้างว่าการบังคับคดีได้กระทำโดยไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่ช้ากว่า 8 วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 และ 296 วรรคสอง ดังนี้จำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาโดยไม่ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นเสียก่อนหาได้ไม่.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ต่อมาจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและยึดที่ดินของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้แก่โจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดหลายครั้ง แต่ขายไม่ได้เนื่องจากบางครั้งไม่มีผู้ใดมาสู้ราคา บางครั้งมีผู้มาสู้ราคา บางครั้งมีผู้มาสู้ราคาแต่ให้ราคาต่ำ จำเลยคัดค้าน จึงต้องเลื่อนการขายทอด

ตลาดเรื่อยมาจนถึงครั้งที่ ๑๕ มีผู้มาสู่ราคาซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าป็นราคา
พอสมควร จึงเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ที่ให้ราคาสูงสุด ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายได้

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขาย โดยคัดค้านว่า ขายในราคา
ต่ำเกินไปทำให้จำเลยเสียหาย ขอให้ประกาศขายทอดตลาดใหม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินที่ยึดและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ขายแล้ว เมื่อจำเลยเห็นว่าราคาที่ขายต่ำกว่า
ราคาประเมินและราคาในท้องตลาดมากทำให้จำเลยเสียหาย เท่ากับเป็นการกล่าวอ้าง
ว่าการบังคับคดีได้กระทำโดยไม่ชอบเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายกรณีจำต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ และ ๒๙๖ วรรคสอง กล่าวคือ
จำเลยชอบที่จะยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นก่อนการบังคับคดีได้เสร็จลงแต่ต้องไม่
ช้ากว่า ๘ วัน นับแต่ทราบการฝ่าฝืนนั้น แต่จำเลยมิได้ร้องคัดค้านเรื่องผิดระเบียบ
หรือการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังกล่าว
ดังนั้น จำเลยจะใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาโดยไม่ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้นต้นเสียก่อนหา
ได้ไม่ การที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของจำเลยเป็นการไม่ชอบ"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และให้ยกฎีกาของจำเลย.

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ